

JUZGADO COMERCIAL - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 00257-2023-0-1501-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ALANYA CASTILLO MIGUEL ANGEL
ESPECIALISTA : BAQUERIZO CASTRO MARIANELA EVELYN
DEMANDADO : DIAZ FERNANDEZ, PATRICIO
REYES RAVICHAGUA, ENEDINA FRANCISCA
DEMANDANTE : BANCO BBVA PERU ,

Resolución Nro. 04
Huancayo, cuatro de marzo
Del años dos mil veinticuatro.-

AUTOS Y VISTOS: El escrito de fecha 30 de noviembre del 2023, presentado por el abogado del ejecutante **BANCO BBVA PERÚ**, mediante el cual solicita se convoque a remate judicial electrónico; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que, uno de los Principios que regula nuestro ordenamiento procesal y que se encuentra contemplado por el **artículo IX del Código Adjetivo Civil**, es el de vinculación y de formalidad, según el cual las normas y formalidades son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario;

SEGUNDO: Teniéndose presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cuál señala: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmueble se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia [...]”; en consecuencia, corresponde ordenar el remate judicial electrónico.

TERCERO: Cabe precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU, el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial, en dicho aplicativo se ingresaran las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previa inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

CUARTO: Que, revisado el escrito de fecha 30 de noviembre del 2023, se observa que el demandante ha cumplido con hacer efectivo el pago del arancel judicial por remate judicial, asimismo a cumplido con los requisitos que establece el **artículo 12 de la Ley N° 30229**, y su reglamento **Anexo - Decreto Supremo N° 003-2015-JUS**, por lo que, corresponde ordenar se lleve a cabo el remate judicial electrónico,

QUINTO: Que en la circunscripción jurisdiccional del Distrito Judicial de Junín, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes, por tanto, debe procederse al remate electrónico judicial del bien a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial y su ejecución forzada.

En ese sentido, y conforme al estado del proceso y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 731° y 736°, inciso 1 del Código Civil en concordancia con la **Ley N° 30229**, este Juzgado **RESUELVE:**

1. **CONVOCAR A PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRONICO** del bien inmueble sub litis constituido por: A) DESCRIPCION: Bien inmueble ubicado en **el terreno rustico denominado Inca Corral Mz B Lote 10, distrito de Pilcomayo, provincia de Huancayo departamento de Junín e inscrito en el Asiento Registral N° D00002 de la Partida Electrónica N° P11192290** del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, Oficina Registral de Huancayo.
2. En el supuesto de no haber adjudicación en primera convocatoria, **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE**, y seguidamente al **TERCER REMATE** de ser necesario.
3. **CARGAS Y GRAVAMENES: DEL INMUEBLE:** Hipoteca: Registrada en el asiento **D00002** de la Partida N° **P11192290**, constituida por **ENEDINA FRANCISCA REYES RAVICHAGUA Y PATRICIO DÍAZ FERNÁNDEZ**, a favor del **BANCO BBVA PERÚ**, hasta por la suma de **US\$. 79.934.80 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100 DÓLARES AMERICANOS)**
4. **VALOR DE LA TASACION:** Tasado en la suma de **S/. 320,961.82 (TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 82/100 SOLES)**
5. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - a. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a la suma de **DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 55/100 SOLES (S/. 213,974.55).**
 - b. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de tasación deducida en un 15%, ascendente a la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100 SOLES (S/. 181,878.37).**
 - c. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación, reducido en un 15%; dicho monto será reducido adicionalmente en un 15%, ascendiendo a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 62/100 SOLES (S/. 154,596.62).**

6. **OBLAJE**: Los postores deberán de cumplir con lo siguiente:
- a. Depositar el **10 % del valor de la tasación** arriba señalada, mediante depósito judicial electrónico en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el **artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229**;
 - b. La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.
 - c. El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje, correspondientes.
7. **PUBLICACION**: Que a efectos de proceder a la publicación en el Portal Web del Poder Judicial de los avisos de remate, a través del aplicativo informático REM@JU **previamente cumpla el ejecutante con adjuntar el arancel judicial respectivo por edicto judicial electrónico** y una vez cumplido será procedase a su publicación por el plazo de **DIEZ (10) DÍAS** calendario, una vez vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias. Conforme el artículo 15° de la Ley N° 30229.
8. **CUMPLA**: La Secretaria Judicial, con efectuar el pegado de aviso de remate en la vitrina del Juzgado; para lo cual deberá **HABILITARSE DÍA Y HORA**, a fin de que la Secretaria Judicial y/o Responsable de Rem@ju asignado al juzgado cumpla con realizar el pegado de aviso de remate en el inmueble sub litis, debiendo la ejecutante prestar las facilidades del caso, a su cuenta y costo, bajo responsabilidad. **PRECÍSESE** que para el registro en el aplicativo Rem@ju, todas las partes del proceso deben estar debidamente notificadas conforme a ley, a efectos de verificarse los plazos establecidos por ley de mediar oposición al remate y a fin de evitar nulidades posteriores.

Notifíquese.-